SUNAT

INTENDENCIA DE TRIBUTOS INTERNOS LAMBAYEQUE
RESOLUCIÓN DE INTENDENCIA
N.º 0740120024505

Chiclayo, 19 de diciembre de 2025

VISTA, el Acta Probatoria al Remitente N.º 0700700065334-03 iniciada y culminada el 08 de diciembre de 2025, levantada por la comisión de la infracción tipificada en el numeral 8 del artículo 174° del Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por Decreto Supremo N.º 133-2013-EF y normas modificatorias (en adelante, Código Tributario).

CONSIDERANDO:

Conforme consta en el Acta Probatoria al Remitente N.º 0700700065334-03, de fecha 08 de diciembre de 2025, la SUNAT, mediante la actuación del Fedatario Fiscalizador intervino el vehículo de placa ABQ838/SCANIA y VAK992/SGMINGENIEROS, conducido por el señor ROQUE BORDA HUGO, identificado con DNI 40945557, en el cual se remitían bienes comisados.

Durante la intervención, el sujeto exhibe documento denominado Guía de remisión electrónica remitente N.° EG07-182, donde consigna como punto de partida una dirección que no corresponde a la zona geográfica del trayecto del lugar donde se realizó la intervención del vehículo. Dicho vehículo fue intervenido en la caseta Norte-Sur del puesto de control Mocupe SUNAT. Durante toda la intervención no presenta y/o no exhibe documento alguno adicional que permita determinar que se trata de una interrupción o trasbordo, o que permita se trata de otra dirección en el punto de partida.

Por lo tanto, de acuerdo con los hechos descritos y de conformidad con lo establecido en el inciso 1 del numeral 19.1 del artículo 19° del Reglamento de Comprobantes de Pago aprobado por la Resolución de Superintendencia N.º 007-99/SUNAT y normas modificatorias; tales bienes remitidos fueron trasladados sin la documentación exigida que sustente dicho traslado, por lo que se detectó la comisión de la infracción tipificada en el numeral 8 del artículo 174° del Código Tributario:

> “*Remitir bienes sin portar el comprobante de pago, la guía de remisión y/u otro documento previsto por las normas para sustentar la remisión; remitir bienes sin haberse emitido el comprobante de pago electrónico, la guía de remisión electrónica*

y/u otro documento emitido electrónicamente previsto por las normas para sustentar la remisión, cuando el traslado lo realiza un sujeto distinto al remitente o no facilitar, a través de los medios señalados por la SUNAT, la información que permita identificar esos documentos emitidos electrónicamente, durante el traslado, cuando este es realizado por el remitente", según consta en el Acta Probatoria al Remitente N.º 0700700065334-03 (fs. 08-09).

Respecto a la sanción aplicable, conforme a las tablas de infracciones y sanciones del Código Tributario y al Reglamento del Régimen de Gradualidad, aprobado por Resolución de Superintendencia N.º 063-2007/SUNAT (en adelante el "Reglamento del Régimen de Gradualidad"), la SUNAT aplicará la sanción de comiso al infractor por remitir bienes sin portar el comprobante de pago, la guía de remisión y/u otro documento previsto por las normas para sustentar la remisión.

Por su parte, el artículo 184° del Código Tributario y el literal a) del numeral 10.1 del artículo 10° del Reglamento de la Sanción de Comiso de Bienes, aprobado por Resolución de Superintendencia N.º 157-2004/SUNAT (en adelante Reglamento de la Sanción de Comiso de Bienes), establecen que tratándose de bienes no perecederos, el infractor o el propietario no infractor tendrá un plazo máximo de 10 días hábiles para acreditar ante SUNAT, su derecho de propiedad o posesión sobre los bienes comisados.

Dicha acreditación podrá efectuarse mediante el comprobante de pago que cumpla con los requisitos y características señaladas en la norma sobre la materia o, con documento privado de fecha cierta, documento público u otro documento que a juicio de la SUNAT acredite fehacientemente su derecho de propiedad o posesión sobre los bienes comisados.

En ese contexto, el 10 de diciembre de 2025, el contribuyente PROCESOS ALIMENTARIOS M&D EIRL[1] con RUC N.º 20447623669, solicitó la devolución de los bienes comisados – 660 bolsas de azúcar – mediante el expediente N.º 000-URD999-2025-1321595 (fs. 11-20), adjuntando entre otros documentos, un escrito con el detalle de los bienes comisados, voucher de pago, constancia de depósito detracción N.° 291487056, además de:

Tipo de documento	N.º de documento	Fecha de documento	Emisor / Importador / Proveedor	DNI / RUC
Factura Electrónica	F005-237 (f. 18)	29/11/2025	AXELL TRADING S.A.C.	20609151634

De la revisión y evaluación de la documentación presentada, se verificó que esta ofrece certeza sobre el derecho de propiedad alegado por el solicitante, permitiendo su identificación como propietario de los bienes comisados.

En cuanto a la recuperación de los bienes, el artículo 184° del Código Tributario establece que el infractor o propietario no infractor podrá recuperar los bienes comisados pagando una multa equivalente al quince por ciento (15%) del valor de los mismos, dentro de un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contados desde la notificación la presente resolución mencionada; asimismo, precisa que dicha multa no podrá exceder el monto de seis (6) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

Cabe señalar que, conforme al Reglamento del Régimen de Gradualidad y sus Anexos I y IV, cuando el infractor incurra en la infracción en cuestión en una primera oportunidad (f. 29), el monto de la multa será equivalente al cinco (5%) del valor de los bienes comisados.

[1] Con domicilio fiscal en CAL.LOS NISPEROS NRO. 151 DPTO. 201 URB. LA ALBORADA II ETAPA LIMA - LIMA - COMAS

Finalmente, de conformidad con el artículo 12° del Reglamento de Sanción de Comiso de Bienes, la Administración Tributaria fija la valuación (f. 32) de los bienes comisados mediante el Acta Probatoria al Remitente N.º 0700700065334-03 en S/ 59,568.00 (CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO CON 00/100 SOLES).

En uso de las funciones conferidas en el Decreto Legislativo N.º 501, y en el segundo párrafo del artículo 537° y el literal c) del artículo 538° del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT, aprobado por la Resolución de Superintendencia N.º 0159-2024/SUNAT.

SE RESUELVE:

Artículo 1º: Declarar aplicada la sanción de comiso al propietario infractor PROCESOS ALIMENTARIOS M&D EIRL con RUC N.º 20447623669, por los bienes detallados a continuación:

N° Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Tipo de Bien	Estado de Conservación
1	Azúcar contenido en sacos de polipropileno donde se visualiza "POMALCA, AZUCAR RUBIA, DOMESTICA, 50 KG, F.V. 05/12/2026, REG. SANITARIO: F1001919N MAEPAR", Cada saco conteniendo azúcar tiene un peso de 50 kilogramos.	Saco	660	No Perecederos	Los bienes se encuentran en regular estado de conservación visual.

Artículo 2º: La SUNAT devolverá los bienes si en un plazo de **QUINCE (15) días hábiles** de notificada la presente resolución, el infractor cumple con pagar la multa ascendente a **S/ 2,987.00 (DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 00/100 SOLES)** en el lugar que la Administración Tributaria ha designado para el pago de sus tributos, mediante el formulario boleta de pago u otro formulario autorizado, con el código de tributo 6131.

Artículo 3º: De no pagarse la multa dentro del plazo establecido para recuperar los bienes, la Administración Tributaria procederá a rematarlos, destinarlos a entidades públicas o donarlos, según lo establecido en el artículo 184° del Código Tributario.

Artículo 4º: Dentro del plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles contados desde el día siguiente en que la Resolución de Comiso hubiera quedado firme y consentida en la vía administrativa, la SUNAT podrá colocar el (los) cartel(es) oficial(es) denominado(s) Incumplimiento de Obligaciones, según lo establecido en la Resolución de Superintendencia N.º 144-2004/SUNAT.

Para su ingreso a las instalaciones del almacén de SUNAT, el representante legal o su representante debidamente acreditado y el personal de estiba deberá cumplir con las medidas de seguridad previstas, obligándose al uso de los implementos de seguridad (casco de seguridad, chaleco de seguridad con cinta reflectiva y botines de seguridad) para el recojo de la mercadería; asimismo deberá contar con SCTR vigente (Seguro Complementario de Trabajo de Alto Riego por Salud y Pensión).

Contra la presente resolución[2] cabe interponer alternativamente Recurso de Reclamación en el plazo de cinco (5) días hábiles computados a partir del día siguiente de la fecha de notificación de la presente Resolución, conforme al artículo 137° del Código Tributario. La presentación se realizará a través del Sistema Integrado del Expediente Virtual – Expediente Electrónico de Reclamación, aprobada por Resolución de Superintendencia N.º 000190-2020/SUNAT, cuyo acceso se realiza por medio de la página web institucional www.sunat.gob.pe, ingresando a Operaciones en Línea mediante SUNAT Virtual, ingresando su código de usuario y clave SOL, ubicar el ambiente destinado a esa presentación y seguir las instrucciones que indique el sistema.

El presente documento ha sido emitido de acuerdo con lo establecido en el artículo 111° del TUO del Código Tributario.

Regístrese, notifíquese y comuníquese.

ALEJANDRA SUSANA BAZÁN SANTA CRUZ
INTENDENTE
Intendencia de Tributos Internos
Lambayeque

[2] Recuerde que, la notificación electrónica de un acto administrativo se considera efectuada desde la fecha de depósito en su Buzón Electrónico SOL y surtirá efecto el día hábil siguiente.